# 固定利率借据 B

仅供模拟使用 · 房贷报价选择：四年后结清的费用安排 · 11-03

## 1. 借款人的付款承诺

本人已从贷款机构取得本票据所列本金，承诺按贷款机构的指示偿还本金及利息。本人将以美元，用现金、支票、汇票或贷款机构接受的其他付款方式，支付本票据项下的所有款项。

本人理解贷款机构可以转让本票据。贷款机构，或通过转让取得本票据并有权收取本票据项下付款的人，称为“持票人”。

## 2. 利息

未偿本金将计收利息，直至本金全部清偿。本人按所附报价记录列明的固定年利率支付利息。

本条要求的利率，既适用于本票据第 6(B) 项所述违约发生之前，也适用于违约发生之后。

## 3. 付款

**(A) 付款时间及地点。**本人将每月付款，偿还本金和利息，该金额称为“每月付款额”。本人将从贷款付款记录指定的首期日期开始，在每月指定日期支付每月付款额。

本人将继续每月付款，直至所有本金、利息及本票据下可能应付的其他费用全数清偿。每月付款按其预定到期日应用，先用于利息，再用于本金。在三十年合同到期日仍有应付款项时，本人将在该到期日支付全部余额。

本人将在付款记录列明的收款地点付款，或在持票人要求时改至其通知的其他地点。

**(B) 每月付款额。**每月本金及利息付款额见所附报价记录。该金额不包含本人可能每月应付的房产税、保险费及其他费用。

## 4. 借款人的提前还款权利

本人有权在本金到期之前任何时候付款。仅用于归还本金的付款称为“提前还款”。提前还款时，本人将以书面方式通知持票人。尚未付清本票据下已到期的所有月供时，本人不得将一笔付款指定为提前还款。

本人可以全部或部分提前还款，而不支付提前还款收费。持票人将用提前还款减少本票据下应付本金。但持票人可以先将该付款用于对应提前还款金额的应计及未付利息，再将余款用于本金。

部分提前还款不改变每月付款额及到期日，除非持票人以书面方式同意变更。

## 5. 贷款费用

适用法律对贷款费用设有最高限额，且经对该法律作出最终解释，已收取或将收取的有关利息或其他贷款费用超过该限额时，相关收费应减少至法律允许的限额，已经收取的超额款项应退还本人。

持票人可以选择以减少本人应付本金的方式退款，也可以直接向本人支付退款。以退款减少本金时，该减少额按部分提前还款处理。

## 6. 借款人未按要求付款

**(A) 逾期收费。**持票人在到期日之后合同列明的日历日数届满时仍未收到完整月供，可以按合同列明的百分比收取逾期收费。本人应及时支付；每笔逾期付款只收取一次。

**(B) 违约。**本人未在月供到期日支付全部应付月供，即构成违约。

**(C) 违约通知。**违约时，持票人可以向本人发出书面通知，说明若未在指定日期之前补付逾期金额，可以要求立即支付未偿本金、就该本金应付的全部利息，以及本票据下其他到期费用，合称“违约余额”。指定补付日期不得早于通知邮寄或以其他方式送达之日起三十日。

**(D) 持票人不放弃权利。**本人发生违约，而持票人未立即要求清偿上述违约余额时，若本人持续违约或以后再次违约，持票人仍保留要求立即清偿的权利。

**(E) 持票人的成本及费用。**持票人按上述规定要求立即清偿违约余额时，在适用法律未禁止的范围内，本人须偿还其执行本票据产生的成本及费用，包括合理律师费等。

## 7. 通知

**(A) 给借款人的通知。**除适用法律要求其他方式外，本票据下应向本人发出的通知，可以交付本人，或以普通邮件寄往物业地址，或本人已经通知持票人的其他地址。本人应及时告知实际地址或邮寄地址的变更。

适用法律没有另行规定，且本人和持票人已书面同意，并由本人提供当前电子邮箱或其他电子地址时，也可以采用电子邮件或其他电子通信方式。本人应及时告知该电子地址的变更。

**(B) 给持票人的通知。**本票据下本人应向持票人发出的通知，以普通邮件寄往第 3(A) 项的地址；收到收件地址变更通知后，寄往该新地址。

## 8. 本票据下各人的义务

多于一人签署本票据时，每位签署人均个人承担遵守本票据全部承诺的完整义务，包括偿还全部应付金额。本票据下的保证人、担保人及背书人同样承担有关义务。

承接上述任何义务的人，包括承接保证人、担保人或背书人义务的人，也须遵守本票据全部承诺。持票人可以对每个人单独行使权利，或对所有人一并行使权利。因此，任何一人都可能被要求支付本票据项下全部应付款项。

## 9. 权利放弃

本人及其他负有本票据义务的人，放弃提示付款及拒付通知的权利。“提示付款”是要求持票人提出支付到期金额要求的权利；“拒付通知”是要求持票人通知其他人到期金额未获支付的权利。

## 10. 统一担保票据

本票据采用统一文件结构，个别司法辖区可以有有限差异。除本票据赋予持票人的保护外，与本票据同日的抵押、抵押契据、信托契据或担保契据，合称“担保文件”，还保护持票人免受本人未履行本票据承诺所造成的可能损失。

担保文件还说明可以要求本人立即清偿本票据全部欠款的情形及条件，其中包括以下事项。

物业或任何物业权益未经贷款机构事先书面同意而出售或转让，或借款人不是自然人、其受益权益被出售或转让时，贷款机构可以要求立即全额清偿由担保文件保障的款项。但适用法律禁止时，贷款机构不得行使该选择权。

行使该权利时，贷款机构应发出加速清偿通知。通知须提供至少三十日期限，自担保文件第 16 条规定的送达之日起计算，要求借款人在该期间内清偿全部担保金额。

未在期限届满前或届满时付清，贷款机构可以采取担保文件允许的救济，无须另行通知或要求，并可收取寻求该救济产生的费用，包括合理律师费、物业检查及估价费，以及保护贷款机构物业权益或担保文件权利所产生的其他费用。

**签署人：**［借款人］。本中文文本为参考文件，不供签署。